



PUTUSAN

Nomor 869 K/Pid.Sus/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Klungkung telah memutus perkara Para Terdakwa:

- I. Nama : **I MADE ADHY WAHYUDI SANJAYA;**
Tempat lahir : Klungkung;
Umur / tanggal lahir : 23 tahun/17 Juli 1996;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Pakel, Desa Sampalan,
Kecamatan Dawan, Kabupaten
Klungkung;
Agama : Hindu;
Pekerjaan : Wiraswasta;
- II. Nama : **I NYOMAN SARDA als. MANIK;**
Tempat lahir : Lembongan;
Umur / tanggal lahir : 46 tahun/9 September 1973;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Kaje, Desa Lembongan,
Kecamatan Nusa Penida, Kabupaten
Klungkung;
Agama : Hindu
Pekerjaan : Wiraswasta;

Para Terdakwa tersebut tidak berada dalam tahanan;

Para Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri
Semarapura karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Hal. 1 dari 7 hal. Putusan Nomor 869 K/Pid.Sus/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dakwaan : – Untuk Terdakwa I. I Made Adhy Wahyudi Sanjaya, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 53 huruf B Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi;
- Untuk Terdakwa II. I Nyoman Sarda als. Manik, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 53 huruf B Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi *juncto* Pasal 56 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri

Klungkung tanggal 5 Agustus 2019 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. I MADE ADHY WAHYUDI SANJAYA bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 53 huruf B Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
 2. Menyatakan Terdakwa II. I NYOMAN SARDA ALS. MANIK bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 53 huruf B Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi *juncto* Pasal 56 KUHP, dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
 3. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Para Terdakwa masing-masing selama 2 (dua) tahun dikurangi masa tahanan dan denda masing-masing sebesar sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) subsidiar masing-masing 6 (enam) bulan kurungan;
 4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar Nota Bon SPBU Nomor 54.807.07 Gunaksa tanggal 15 November 2018;
- Terlampir dalam Berkas Perkara;
- Uang tunai sebesar Rp3.123.100 (tiga juta seratus dua puluh tiga ribu seratus rupiah);
 - 1 (satu) unit mobil Daihatsu Pick Up DK-9982 FE;

Hal. 2 dari 7 hal. Putusan Nomor 869 K/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar STNK mobil Daihatsu Pick Up DK-9982 FE atas nama I GEDE MERTA;

Dirampas untuk Negara;

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 46/Pid. Sus/2019/PN Srp tanggal 26 Agustus 2019 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. I MADE ADHY WAHYUDI SANJAYA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan pengangkutan BBM jenis premium tanpa izin";
2. Menyatakan Terdakwa II. I NYOMAN SARDA alias MANIK telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "membantu melakukan pengangkutan BBM jenis premium tanpa izin";
3. Menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa I dan Terdakwa II tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan denda sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
4. Menetapkan pidana penjara tersebut tidak usah dijalani oleh Terdakwa I dan Terdakwa II kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 2 (dua) tahun berakhir;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar Nota Bon SPBU nomor 54.807.07 Gunaksa tanggal 15 Nopember 2018;Tetap terlampir pada berkas perkara;
 - Uang tunai sebesar Rp3.123.100,00 (tiga juta seratus dua puluh tiga ribu seratus rupiah);Dirampas untuk Negara;
 - 1 (satu) unit mobil Daihatsu Pick Up DK 9982 FE;

Hal. 3 dari 7 hal. Putusan Nomor 869 K/Pid.Sus/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar STNK mobil Daihatsu Pick Up DK 9982 FE atas nama I Gede Merta

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi I Wayan Suarta alias Yanik;

- 6. Membebaskan kepada Terdakwa I dan Terdakwa II untuk membayar biaya perkara ini masing-masing sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 47/Pid.Sus/2019/PT Dps tanggal 17 Oktober 2019 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Semarapura Nomor 46/Pid.Sus/2019/PN Srp tanggal 26 Agustus 2019 yang dimintakan banding tersebut;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan masing-masing sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 46/Akta Pid.Sus/2019/PN Srp yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Semarapura, yang menerangkan bahwa pada tanggal 4 November 2019, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Klungkung mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Denpasar tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 7 November 2019 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Klungkung tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarapura pada tanggal 7 November 2019;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Denpasar tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Klungkung pada tanggal 28 Oktober 2019 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 4 November 2019 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarapura pada tanggal

Hal. 4 dari 7 hal. Putusan Nomor 869 K/Pid.Sus/2020



7 November 2019. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan-alasan kasasi Penuntut Umum tersebut tidak dapat dibenarkan karena *judex facti* tidak salah dalam menerapkan hukum dan pertimbangan *judex facti* sudah tepat dan benar, berdasarkan fakta dipersidangan para Terdakwa melakukan tindak pidana sesuai yang didakwakan Penuntut Umum;
- Bahwa Terdakwa I ditangkap karena telah mengangkut BBM (Bahan Bakar Minyak) jenis premium sebanyak 45 (empat puluh lima) jerigen tanpa izin usaha pengangkutan dengan menggunakan mobil pick up Nopol DK 9982 FE dari SPBU Gunaksa menuju dermaga Pemonggalan;
- Bahwa sesampainya di dermaga Pemonggalan, 12 (dua belas) jerigen berisi BBM jenis premium tersebut disimpan di Gudang sedangkan sisanya sebanyak 33 (tiga puluh tiga) jerigen Terdakwa I serahkan kepada nahkoda kapal Mutiara yaitu saksi I Made Nima untuk diangkut dengan kapal Mutiara menuju dermaga jembatan kuning Nusa Penida;
- Bahwa yang menyuruh Terdakwa I untuk membeli dan mengangkut BBM tersebut adalah Terdakwa II dengan memberikan uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan Terdakwa I mendapat ongkos untuk mengangkut BBM tersebut dari Terdakwa II sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) serta Terdakwa I tidak memiliki ijin untuk mengangkut BBM jenis premium dengan menggunakan mobil Pick Up;

Hal. 5 dari 7 hal. Putusan Nomor 869 K/Pid.Sus/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa lagi pula alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, karena menyangkut berat ringannya pidana yang dijatuhkan, hal demikian tidak tunduk pada pemeriksaan tingkat kasasi, *judex facti* dalam putusannya telah mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan sesuai Pasal 197 Ayat (1) huruf f Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Para Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 53 huruf B Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, Pasal 53 huruf B Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi *juncto* Pasal 56 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Klungkung** tersebut;
- Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi masing-masing sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 28 April 2020 oleh Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis Dr. Gazalba Saleh, S.H., M.H. dan Hidayat Manao, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut

Hal. 6 dari 7 hal. Putusan Nomor 869 K/Pid.Sus/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga,
oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta Nurjamal, S.H.,
M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan
Para Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd./Dr. Gazalba Saleh, S.H., M.H. ttd./Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.
ttd./Hidayat Manao, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
ttd./Nurjamal, S.H., M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

Suharto, SH.,M.Hum
NIP. 19600613 198503 1 002

Hal. 7 dari 7 hal. Putusan Nomor 869 K/Pid.Sus/2020